

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных при направлении клиентского обращения

Редакция от 10 сентября 2026 года

1. Оператор персональных данных

Общество с ограниченной ответственностью «МАЛЬМА» (ООО «МАЛЬМА»), ИНН 9717111039, ОГРН 1227700071664, адрес места нахождения: 119361, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Марии Поливановой, д. 9, помещ. 1/2, далее — «Оператор».

Контактный адрес Оператора по вопросам обработки персональных данных: privacy@malmastroy.ru.

Настоящее согласие применяется при направлении физическим лицом обращения посредством формы, размещенной на сайте Оператора <https://malmastroy.ru>, если соответствующая обработка осуществляется на основании согласия субъекта персональных данных.

2. Свободное, конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие

Я, субъект персональных данных, свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю Оператору настоящее согласие на обработку моих персональных данных на условиях, установленных настоящим документом.

Согласие предоставляется путем совершения самостоятельного действия — установки отдельной, предварительно не отмеченной отметки (чекбокса) в форме обращения и последующей отправки формы Оператору.

Чекбокс согласия не должен быть установлен заранее.

Отправка обращения без совершения указанного самостоятельного действия не должна рассматриваться Оператором как согласие на обработку персональных данных на основании настоящего документа.

Настоящее согласие оформляется отдельно от иных документов, соглашений, договоров, заявлений и информации, подтверждаемых или подписываемых субъектом персональных данных.

Согласие не может быть получено посредством молчания, бездействия либо автоматически установленной отметки.

Оператор обеспечивает возможность ознакомиться с настоящим согласием до его предоставления.

3. Цель обработки персональных данных

Персональные данные обрабатываются исключительно в следующих целях:

1. приема и регистрации направленного субъектом обращения;
2. рассмотрения содержания обращения;
3. предоставления ответа на обращение;
4. осуществления обратной связи по обращению;
5. уточнения сведений, необходимых для рассмотрения обращения;
6. проведения консультации по вопросам строительно-монтажных работ и услуг;
7. обсуждения представленного субъектом проекта, технического задания или иного запроса;

8. подготовки предложения, расчета, коммерческого предложения или иных материалов по запросу субъекта;
9. проведения переговоров с субъектом по предмету направленного обращения;
10. направления ответа и иной информации, непосредственно связанной с рассмотрением конкретного обращения.

Обработка персональных данных для целей, не указанных в настоящем согласии, на основании настоящего согласия не осуществляется.

Не допускается использование настоящего согласия в качестве согласия на получение рекламных рассылок, рекламных звонков, рекламных сообщений или иной рекламы.

4. Перечень обрабатываемых персональных данных

В зависимости от сведений, добровольно указанных субъектом в форме обращения, Оператор вправе обрабатывать:

4.1. Идентификационные данные:

- фамилию;
- имя;
- отчество — при наличии и предоставлении субъектом.

4.2. Контактные данные:

- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- выбранный субъектом способ связи;
- идентификатор пользователя в соответствующем сервисе обмена сообщениями, если субъект самостоятельно указывает такой идентификатор;
- ссылку на профиль в соответствующем сервисе, если такая ссылка добровольно предоставлена субъектом.

4.3. Сведения, содержащиеся в обращении:

- содержание обращения;
- вопросы и комментарии субъекта;
- сведения, необходимые для подготовки ответа;
- сведения о предполагаемых работах, объектах, проектах и технических заданиях, предоставленные субъектом в рамках обращения.

4.4. Сведения, содержащиеся в предоставленных субъектом материалах:

Оператор вправе обрабатывать сведения, содержащиеся в файлах, проектах, технических заданиях, графиках, фотографиях, схемах и иных материалах, если такие материалы добровольно предоставлены субъектом и их обработка необходима для рассмотрения конкретного обращения.

При этом Оператор обрабатывает только те персональные данные, которые необходимы для достижения указанной в настоящем согласии цели.

5. Ограничение предоставляемых данных

Предоставление персональных данных, не являющихся необходимыми для рассмотрения обращения, не требуется.

Если отдельное поле формы не является обязательным, субъект вправе не заполнять такое поле.

Субъекту не следует направлять посредством формы обращения или приложенных файлов:

- паспортные данные;

- сведения о СНИЛС;
- банковские реквизиты;
- сведения о состоянии здоровья;
- сведения об интимной жизни;
- сведения о расовой или национальной принадлежности;
- сведения о политических взглядах;
- сведения о религиозных или философских убеждениях;
- биометрические персональные данные;
- сведения о судимости;
- иные специальные категории персональных данных,

если необходимость их предоставления прямо не предусмотрена законодательством Российской Федерации и Оператором не определено соответствующее самостоятельное законное основание обработки.

6. Персональные данные третьих лиц

Настоящее согласие распространяется исключительно на персональные данные субъекта, предоставляющего согласие.

Субъект не должен направлять Оператору персональные данные других физических лиц, если для их обработки у Оператора отсутствует самостоятельное законное основание.

В случае необходимости предоставления персональных данных третьего лица субъект обязан убедиться в наличии соответствующего законного основания для их передачи Оператору.

Предоставление субъектом персональных данных третьего лица не создает и не может создавать презумпцию наличия у Оператора согласия такого третьего лица.

Если Оператор получает персональные данные лица, не являющегося субъектом настоящего согласия, Оператор определяет правовое основание их обработки в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

7. Действия с персональными данными

В рамках указанных целей Оператор вправе осуществлять следующие действия:

- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- предоставление;
- доступ;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.

Обработка может осуществляться с использованием средств автоматизации, без использования средств автоматизации либо смешанным способом.

Оператор не осуществляет распространение персональных данных субъекта среди неопределенного круга лиц на основании настоящего согласия.

8. Получатели и лица, действующие по поручению Оператора

Для достижения указанных целей Оператор вправе поручать обработку персональных данных лицам, которые обеспечивают функционирование информационных систем, используемых Оператором.

В частности, при наличии соответствующих договоров и правовых оснований обработка может осуществляться с использованием:

- платформы Tilda;
- Tilda CRM;
- корпоративной электронной почты Оператора;
- корпоративного облачного хранилища;
- иных информационных систем, фактически используемых Оператором для приема, обработки, хранения и передачи обращений.

Перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению Оператора, определяется Оператором с учетом фактически используемых информационных систем.

При поручении обработки Оператор обеспечивает наличие предусмотренного законодательством Российской Федерации договора или иного надлежащего правового основания, определяющего условия обработки и требования к обеспечению безопасности персональных данных.

Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Оператора, не вправе использовать персональные данные в собственных целях, не предусмотренных поручением Оператора и законодательством Российской Федерации.

9. Использование сервисов связи

Если субъект самостоятельно выбирает в качестве канала связи телефон, электронную почту или соответствующий сервис обмена сообщениями, Оператор использует выбранный субъектом канал исключительно в целях рассмотрения конкретного обращения и предоставления ответа на него.

Использование стороннего сервиса связи не означает согласия субъекта:

- на получение рекламы;
- на размещение персональных данных в открытом доступе;
- на их распространение среди неопределенного круга лиц;
- на использование персональных данных оператором соответствующего сервиса в целях, не связанных с обеспечением работы выбранного канала связи.

Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для ограничения доступа к персональным данным.

10. Трансграничная передача персональных данных

Настоящее согласие само по себе не является согласием на трансграничную передачу персональных данных.

Передача персональных данных на территорию иностранного государства допускается Оператором только при наличии предусмотренного законодательством Российской

Федерации правового основания и при соблюдении требований законодательства Российской Федерации о трансграничной передаче персональных данных.

До осуществления соответствующей передачи Оператор обязан определить необходимость и правомерность такой передачи с учетом требований Федерального закона № 152-ФЗ.

Если для конкретной операции требуется самостоятельное согласие субъекта либо выполнение иных обязательных требований законодательства, такая операция не осуществляется исключительно на основании настоящего согласия.

11. Локализация персональных данных

При сборе персональных данных граждан Российской Федерации посредством информационно-телекоммуникационных сетей Оператор обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации о локализации персональных данных. Первичный сбор и иные предусмотренные законом операции с персональными данными граждан Российской Федерации осуществляются с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12. Отсутствие согласия на рекламу

Настоящее согласие **не является согласием на получение рекламы.**

Оператор не вправе рассматривать установку отметки о согласии с настоящим документом как согласие на направление:

- рекламных сообщений;
- рекламных электронных писем;
- рекламных SMS;
- рекламных сообщений в мессенджерах;
- рекламных телефонных звонков;
- иных рекламных материалов.

При необходимости направления рекламы Оператор получает соответствующее согласие на отдельной правовой основе и отдельным действием субъекта.

13. Отсутствие согласия на распространение

Настоящее согласие не предоставляет Оператору права распространять персональные данные субъекта среди неопределенного круга лиц.

В частности, настоящее согласие не предоставляет права:

- публиковать персональные данные субъекта на сайте;
- размещать их в социальных сетях;
- публиковать их в рекламных материалах;
- размещать их в открытом доступе;
- передавать их неопределенному кругу лиц.

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом для распространения, при необходимости оформляется отдельно в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона № 152-ФЗ.

14. Автоматизированное принятие решений

На основании настоящего согласия Оператор не осуществляет принятие решений, порождающих юридические последствия для субъекта либо иным образом затрагивающих

его права и законные интересы, исключительно посредством автоматизированной обработки персональных данных, если иное не допускается законодательством Российской Федерации.

15. Срок действия согласия

Настоящее согласие действует:

- с момента его предоставления;
- до достижения целей обработки персональных данных;
- либо до его отзыва субъектом,

в зависимости от того, какое событие наступит раньше, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации либо самостоятельным законным основанием обработки.

Само по себе продолжение переписки не означает автоматического продления согласия после прекращения целей его предоставления.

При возникновении новой самостоятельной цели обработки Оператор определяет наличие соответствующего правового основания и, если это необходимо, получает новое согласие.

16. Отзыв согласия

Субъект вправе отозвать настоящее согласие путем направления соответствующего обращения:

- на электронный адрес: privacy@malmastroy.ru;
- либо по почтовому адресу Оператора.

В отзыве рекомендуется указать:

- фамилию, имя, отчество;
- номер телефона или адрес электронной почты, использовавшийся при направлении обращения;
- сведения, позволяющие идентифицировать соответствующее обращение;
- указание на отзыв согласия на обработку персональных данных.

Для подтверждения личности Оператор вправе запросить только те сведения, которые объективно необходимы для идентификации заявителя и защиты персональных данных от неправомерного отзыва третьим лицом.

Предоставление копии паспорта не является обязательным способом подтверждения личности во всех случаях и может быть запрошено только при наличии объективной необходимости и с соблюдением принципа минимизации обрабатываемых данных.

17. Последствия отзыва согласия

После получения отзыва Оператор прекращает обработку персональных данных на основании настоящего согласия, если отсутствует иное предусмотренное законодательством Российской Федерации основание для продолжения обработки.

Если сохранение персональных данных после отзыва согласия более не требуется для соответствующей цели обработки, Оператор уничтожает персональные данные в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

При наличии самостоятельного законного основания для продолжения обработки Оператор вправе продолжить обработку только в необходимом для соответствующего основания объеме.

Отзыв согласия не делает неправомерной обработку, которая осуществлялась до момента получения Оператором отзыва на законном основании.

18. Прекращение обработки и уничтожение персональных данных

При достижении цели обработки Оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их либо обеспечивает их уничтожение в сроки, установленные Федеральным законом № 152-ФЗ, если отсутствует иное законное основание для дальнейшего хранения или обработки.

При отзыве согласия Оператор прекращает обработку персональных данных, осуществляемую исключительно на основании отозванного согласия, если отсутствует иное законное основание для ее продолжения.

Если уничтожение персональных данных в установленный срок объективно невозможно, Оператор принимает предусмотренные законодательством меры, включая блокирование соответствующих персональных данных и последующее их уничтожение в установленный законом срок.

19. Права субъекта персональных данных

Субъект персональных данных имеет права, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ, в том числе право:

1. получать сведения об обработке своих персональных данных;
2. получать доступ к своим персональным данным;
3. требовать уточнения, блокирования или уничтожения персональных данных в предусмотренных законом случаях;
4. требовать прекращения обработки персональных данных в случаях, установленных законом;
5. отзываться согласие;
6. обжаловать действия или бездействие Оператора;
7. обращаться с жалобой в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных;
8. защищать свои права и законные интересы в судебном порядке.

Порядок реализации указанных прав определяется законодательством Российской Федерации и Политикой Оператора в отношении обработки персональных данных.

20. Право на получение информации об обработке

По запросу субъекта Оператор предоставляет информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, включая сведения о целях обработки, правовых основаниях, способах обработки, составе обрабатываемых персональных данных, сроках обработки и хранения, лицах, которым персональные данные могут быть предоставлены или поручены для обработки, а также иную информацию в случаях и порядке, предусмотренных законом.

21. Юридические последствия непредоставления данных

Предоставление персональных данных для целей, указанных в настоящем согласии, является добровольным, если обязанность предоставить соответствующие персональные данные либо получить согласие на их обработку прямо не установлена законодательством Российской Федерации.

Непредоставление сведений, необходимых для рассмотрения обращения, может сделать невозможным рассмотрение обращения либо предоставление ответа по существу.

Если предоставление конкретных персональных данных или получение согласия является обязательным в силу федерального закона, Оператор до их получения разъясняет субъекту предусмотренные законом юридические последствия отказа от предоставления соответствующих данных или отказа от предоставления согласия.

22. Политика обработки персональных данных

До предоставления согласия субъекту обеспечивается возможность ознакомиться с Политикой в отношении обработки персональных данных Оператора.

Политика размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» таким образом, чтобы субъект мог получить к ней свободный и неограниченный доступ до предоставления согласия.

Ссылка на Политику размещается непосредственно в интерфейсе формы, посредством которой осуществляется сбор персональных данных.

Настоящее согласие не заменяет Политику Оператора и не ограничивает права субъекта персональных данных, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

23. Безопасность персональных данных

Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий.

Доступ работников Оператора к персональным данным предоставляется только в объеме, необходимом для исполнения ими служебных обязанностей.

Оператор обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации лицами, имеющими доступ к персональным данным.

24. Уведомление об изменении условий обработки

При изменении целей, состава обрабатываемых персональных данных, способов обработки, категорий получателей либо иных существенных условий обработки Оператор осуществляет необходимые действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая актуализацию соответствующих документов и, если требуется, получение нового согласия субъекта.

Настоящее согласие не используется для легализации обработки, которая выходит за пределы первоначально заявленных целей и состава данных.

25. Подтверждение предоставления согласия

Оператор обеспечивает возможность подтвердить факт предоставления настоящего согласия конкретным субъектом персональных данных.

В информационной системе Оператора могут фиксироваться сведения, позволяющие установить:

- дату и время предоставления согласия;
- факт совершения субъектом самостоятельного действия по предоставлению согласия;
- содержание редакции согласия, действовавшей в момент его предоставления;

- сведения, необходимые для идентификации соответствующего обращения;
- технические сведения, необходимые для подтверждения факта получения согласия, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Оператор обеспечивает хранение доказательств получения согласия в течение срока, необходимого для подтверждения правомерности обработки, с учетом требований законодательства Российской Федерации и установленных Оператором сроков хранения.

26. Заключительное положение

Предоставляя настоящее согласие, субъект подтверждает, что:

1. ознакомился с настоящим согласием до его предоставления;
2. понимает цели обработки персональных данных;
3. понимает состав персональных данных, обработка которых разрешается;
4. понимает порядок и способы обработки;
5. понимает срок действия согласия;
6. ознакомлен с порядком отзыва согласия;
7. понимает, что настоящее согласие не является согласием на рекламу;
8. понимает, что настоящее согласие не является согласием на распространение персональных данных среди неопределенного круга лиц;
9. предоставляет согласие добровольно, своей волей и в своем интересе.

Согласие предоставляется путем установки отдельной, предварительно не отмеченной отметки в форме обращения и последующей отправки формы Оператору.

[] Я ознакомлен(а) с настоящим согласием и даю согласие на обработку моих персональных данных на указанных в нем условиях.

[Ссылка: Политика обработки персональных данных]

[Ссылка: Порядок отзыва согласия и реализации прав субъекта персональных данных]